

[별표]

〈 정 관 작성시 유의사항 〉

어업회사법인 유한회사의 정관을 작성할 경우에는 다음사항에 유의하시기 바랍니다.

1. (절대적 기재사항) 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 및 같은 법시행령과 「상법」 등의 규정에 의하여 정관례에서 정한 내용을 그대로 따라야 하는 사항.

- 명칭(제1조), 목적(제2조), 본점의 소재지(제4조), 자본금의 총액(제5조), 사원의 자격(제7조), 비어업인의 출자한도(제8조), 출자1좌의 금액(제9조) 각 사원의 출자좌수(제10조), 사원의 성명·주민등록번호 및 주소

2. 어업회사법인의 부대사업은 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제2항의 규정을 벗어나면 안됨.

3. 상기 1·2 이외에 정관례에서 정한 사항은 권장사항으로서 회사가 법의 강행규정, 사회질서 또는 유한회사의 본질에 반하지 않는 범위 내에서 회사의 조직과 운영에 관한 사항을 비교란을 참조하여 작성하시기 바랍니다.

(주의) 어업회사법인 설립하는 자는 어업인 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제5호에 따른 생산자단체(이하 "어업생산자단체"라 한다)이어야 함.

- 어업인 또는 어업생산자단체인 사원의 명단 및 해당 사원이 어업인 또는 어업생산자단체임을 확인할 수 있는 서류를 설립등기시 제출하여야 함.